

0001058-82.2018.8.26.0430

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUAN CASAGRANDE

Comarca: Paulo de Faria

Foro: Foro de Paulo de Faria

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... continuaram a incorrer na prática de crimes de tráfico de drogas, conforme se verifica de certidão de fls. 449 e seguintes, dedicando-se na prática de atividades ilícitas, em especial o tráfico de drogas, circunstância que, somado aos demais elementos encartados aos autos, indica que as substâncias se destinavam ao tráfico, e não ao uso, nos termos em que já ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulo de Faria

Foro de Paulo de Faria

Vara Única

R. XV de Novembro, 809, Paulo de Faria - SP - cep 15490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0001058-82.2018.8.26.0430 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001058-82.2018.8.26.0430

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUANA BEATRIZ DA CUNHA RODRIGUES e outro

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr.LUAN CASAGRANDE

Vistos.

Trata-se de ação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de LUANA BEATRIZ DA CUNHA RODRIGUES e LUCIANO RUTHIELES DA SILVA AVELAR, imputando-lhes a prática do crime previsto no artigo 33, caput c/c artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia: "Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na manhã de 03 de março de 2018, por volta das 10h31min, na Estrada Municipal Riolândia Cardoso - Centro, no Estabelecimento Prisional, na cidade de Riolândia, comarca de Paulo de Faria, LUANA BEATRIZ DA CUNHA RODRIGUES, qualificada a fls. 15/19, agindo em concurso, previamente ajustada e em unidade de desígnios com LUCIANO RUTHIELES DA SILVA AVELAR qualificado a fls. 40/41, trazia consigo e ocultava para fins de tráfico 8,68g de maconha, distribuídas em uma porção, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 09 e laudo de constatação de fls. 12/13). Segundo se apurou, a denunciada ocultou a porção da droga mencionada acima, dentro da gola de sua blusa e tentou entrar no

presídio com ela para entregá-la ao denunciado Luciano, seu marido que estava recluso no local. Ocorre que, ao passar pelo scanner corporal, o aparelho apontou a existência de algo na blusa da denunciada, oportunidade em que Luana confessou que havia introduzido maconha na gola de sua blusa e que pretendia entrega-la a Luciano. A expressiva quantidade de droga apreendida, a maneira como estava embalada e as circunstâncias da prisão, denotam que a mercadoria se destinava ao tráfico no interior do estabelecimento prisional. Os denunciados agiram em concurso de pessoas, pois a droga seria entregue por Luana ao denunciado Luciano, que a venderia no local. Ante o exposto, denuncio LUANA BEATRIZ DA CUNHA RODRIGUES E LUCIANO RUTHIELES DA SILVA AVELAR; como incursos nos artigos 33, caput c/c artigo 40, III, todos da Lei 11.343/06. Requeiro que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, nos termos do artigo 54 e seguintes da Lei nº 11.343/2006, notificando-se a acusada para o oferecimento de defesa prévia, seguindo-se com o recebimento da denúncia, citando-a e intimando-a para o interrogatório e instrução, ouvindo-se a testemunhas abaixo arroladas e prosseguindo-se até a final condenação.

Os acusados foram citados (fls. 136 e 144).

Apresentaram defesa prévia (fls. 138-139 e 147-153).

A denúncia foi recebida (fl.187)

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento em 29 de outubro de 2018, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, Luciene Carrilho Poreto e Jose Paulo Sousa Dos Reis, bem como interrogada a ré Luana Beatriz da Cunha Rodrigues. O acusado Luciano Ruthieles da Silva Avelar foi ouvido por carta precatória.

O Ministério Público apresentou alegações finais em fls. 356-360, onde requereu a procedência da pretensão punitiva nos termos da denúncia.

A defesa técnica do acusado Luciano Ruthieles da Silva Avelar ofertou alegações finais em fls. 363-372, onde requereu a absolvição por ausência de elementos probatórios que demonstrem a conduta ilícita do acusado.

Por sua vez, a defesa técnica da co-denunciada Luana Beatriz da Cunha Rodrigues apresentou alegações finais (fls. 445-446) na qual pugnou pela aplicação da atenuante da confissão e pelo reconhecimento da minorante descrita no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO

DECIDO

A autoria e materialidade do delito restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 03), Termo de Depoimento (fls. 04 e 05), Boletim de Ocorrência (fls. 08-10), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11-12), e Laudo Pericial (fls. 151-17), que constatou tratar-se a substância apreendida de Tetrahydrocannabinol - THC, bem como, pela prova produzida sob o crivo do contraditório, que passo a examinar.

A testemunha Luciene Carrilho Poreto, agente penitenciária, afirmou em juízo que participou da abordagem que flagrou a acusada Luana na posse das substâncias. Aduziu que a acusada estava com a blusa com a gola pregueada (com pedras). Afirmou que pediu para a corré para revistar a gola de sua blusa, ao que a mesma consentiu. Disse que o scanner corporal indicou algo de errado no local da gola. Mencionou ter passado a mão e identificado o volume no local da gola. Afirmou ter pedido para que a ré retirasse o volume, oportunidade em que a acusada concordou e retirou. Informou que junto das substâncias havia um comprimido azul. Afirmou que havia um rasgo na blusa por onde retirou a substância que estava no local. Declarou ter sido dito pela acusada que a droga era para o consumo do réu. Afirmou que o acusado tinha conhecimento que a ré levaria a droga para ele.

A testemunha Jose Paulo Sousa Dos Reis, inquirido em juízo, narrou que as meninas revistaram a ré e foi acionado quando identificaram algo na gola da blusa dela, que parecia ser maconha. Disse ter cortado e verificado que se tratava de maconha. Mencionou ter sido dito pela ré que a droga era para o acusado. Relatou não ter sido dito pela acusada se o réu sabia que a droga chegaria para ele. Especificou que a droga estava esfarelada e por toda a gola.

Em seu interrogatório, a acusada Luana Beatriz da Cunha Rodrigues relatou que não havia passado primeiro pelo scanner. Disse que em revista a agente verificou que a droga estava na gola da blusa. Mencionou ter passado três vezes pelo scanner. Afirmou que Luciano não sabia que levaria a droga para ele.. Declarou que o acusado não sabia que estava levando a droga e era para ele fumar. Informou que o réu é usuário e está preso por tráfico de drogas. Narrou que fazia visitas com frequência, mas era a primeira vez que havia levado drogas e não achou que seria pega no scanner.

Por sua vez, o co-denunciado Luciano Ruthieles da Silva, em juízo, declarou que não tinha ciência da situação e que foi surpreendido.

Inicialmente, destaco, que os depoimentos dos agentes penitenciários retro-transcritos se revestem de inequívoca validade, eis que colhidos em juízo, sob o manto do princípio constitucional do devido processo legal. Ademais, os agentes não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício das funções. Assim cumpre dar validade aos depoimentos das testemunhas de acusação inquiridas no curso da instrução criminal. Essa é a orientação que se colhe da jurisprudência, como se infere da leitura da ementa do aresto que segue, in verbis:

Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. (...) (HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017);

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016);

APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS PROVA SUFICIÊNCIA Materialidade e autoria comprovadas Apelante flagrado no momento em que entregava estupefaciente para consumo do corréu, ambos custodiados em Penitenciária Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes Provas incriminatórias consistentes Testemunha arrolada pela Defesa que não infirmou as responsabilidades penais dos acusados - DEPOIMENTO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS VALIDADE Os testemunhos dos agentes penitenciários têm validade como quaisquer outros Depoimentos coerentes Condenação mantida Crimes configurados - Sentença condenatória mantida RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJ-SP - APR: 00105897920078260269 SP 0010589-79.2007.8.26.0269, Relator: Amado de Faria, Data de Julgamento: 15/12/2011, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/12/2011);

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES DENTRO DE UNIDADE PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS - VALIDADE - FARTA PROVA TESTEMUNHAL. NÃO PROVIMENTO. 1. Estando provadas a materialidade e a autoria delitiva, verificando-se, ainda, o intuito de tráfico da droga apreendida dentro da unidade prisional, é devida a condenação do réu; 2. Os testemunhos de agentes penitenciários, não contraditados, são plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los; 3. Recurso não provido. Decisão Unânime. (TJ-PE - APL: 3690106 PE, Relator: Antônio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 06/04/2016, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2016);

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Prova inequívoca de que a ré tentou ingressar com maconha no estabelecimento prisional. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. VALIDADE. O depoimento dos agentes da lei tem o mesmo valor dos testemunhos em geral, uma vez isento de suspeição e harmônico com os demais elementos de prova dos autos, de modo que é hábil a embasar um decreto condenatório. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. Isentar-se o réu da multa prevista também é medida descabida, vez que não cabe ao julgador deixar de aplicar imposição legal. No juízo

da execução é que a miserabilidade do condenado pode ser examinada para fim de ser concedida a isenção ou o parcelamento. Apelo improvido. (TJ-RS - APL: 70069660983 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 24/08/2016, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2016).

Os relatos dos agentes penitenciários não apenas se mostraram revestidos de verossimilhança, como conservaram a coerência em relação à maneira como a apreensão da droga se operou, e merecem credibilidade, até porque ditos depoimentos foram prestados na fase judicial, sob o crivo do contraditório. Sequer há motivo para se imaginar que os agentes (ou terceiras pessoas desconhecidas) pretendessem incriminar os acusados falsamente, mesmo porque não há relatos de outras apreensões no mesmo dia, ou de qualquer relação de inimizade prévia que pudesse macular seus depoimentos. Portanto, os testemunhos merecem crédito.

Os elementos de prova encartados aos autos são aptos, seguros e suficientes para fundamentar a procedência do pedido.

Conforme se evidenciou dos testemunhos prestados pelos agentes penitenciários, em razão da visitação aos segregados, todas as pessoas passam pela revista, como medida de segurança. Com efeito, ao ser realizada a revista na acusada, encontraram em sua gola que estava pagueada, substância entorpecente conhecida como maconha. Ao ser confrontada pelas agentes de segurança, a acusada confessou que estava transportando a substância entorpecente para o interior do estabelecimento prisional. Em que pese tenha aduzido que seu companheiro não sabia das substâncias entorpecentes que estaria portando, entendendo que seu alegamento, no ponto, não merece credibilidade.

Conforme se verifica dos autos, a acusada visitava com frequência seu companheiro no estabelecimento prisional e no dia dos fatos se dirigiu novamente até a unidade para visita-lo, quando então foi flagrada na posse do entorpecente. Confessou a prática do crime e aduziu para uma das agentes penitenciárias que levaria a substância entorpecente para o corréu, em que pese tenha afirmado que seria para consumo. Em juízo, a agente penitenciária Luciene confirmou que a ré lhe disse que as substâncias destinavam-se ao corréu e que este sabia que as substâncias eram destinadas a ele. Ademais, não é lícito aduzir que o corréu não sabia das substâncias que estavam sendo transportadas pela sua companheira, pois recebia visitas com frequência e mantinha relação íntima de afeto com a acusada. Somado a isso, já cumpria pena na unidade prisional em razão da prática do crime de tráfico de drogas, circunstâncias estas que, ponderadas em conjunto, a toda evidência comprovam seu envolvimento na atividade delitiva. Por sua vez, inexistem nos autos outros elementos que demonstrem que a acusada visitava ou conhecia outras pessoas no interior da unidade prisional, o que reforça ser o acusado o único e possível destinatário do entorpecente. Saliento, por fim, que a acusada, após a prática do crime pelo qual é julgada neste momento continuou a praticar o crime de tráfico de drogas, conforme se verifica da certidão de fls. 449-451, o que indica sua habitualidade na prática de crimes dessa natureza, a reforçar que sua conduta, pela qual é julgada neste, não se relaciona ao uso da substância, mas ao tráfico. Em suma, o acervo probatório é idôneo e comprova o envolvimento dos acusados na prática do crime, que com suas condutas, de trazer consigo e ocultar aproximadamente 8,6 gramas de maconha, fracionadas e pronta para o uso, incorreram na prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sabe-se que o delito de tráfico de entorpecentes é de ação múltipla, bastando para sua caracterização que a conduta do agente seja subsumida em um dos verbos descritos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, não sendo exigida a venda de entorpecente

a terceiro para que ocorra a consumação deste delito. Nesse sentido, entende a jurisprudência:

Tráfico de entorpecentes. Réu que, submetido à revista para entrar em penitenciária a fim de visitar seu irmão, é surpreendido na posse de uma porção de maconha, com peso aproximado de 6,76 gramas, escondida em sua cueca. Prova oral hábil. Palavras dos agentes penitenciários coerentes e harmônicas. Circunstâncias da prisão evidenciando que a droga seria entregue para o consumo de terceiros e impossibilitando a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Versão do réu isolada e que não convence. Condenação de rigor. Causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, bem reconhecida. Penas que não comportam reparo e já beneficiaram o acusado com a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, do mesmo diploma legal. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos, inviável. Regime fechado necessário. Apelo improvido. (TJ-SP - APL: 00013310520158260224 SP 0001331-05.2015.8.26.0224, Relator: Pinheiro Franco, Data de Julgamento: 08/02/2017, 7ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 09/02/2017);

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE MAJORADO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006) SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS AGENTES PENITENCIÁRIAS COM ESPECIAL RELEVÂNCIA JÁ QUE EMBASADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. APREENSÃO DE CERCA DE QUARENTA E CINCO GRAMAS DE "MACONHA" ALOCADAS NO INTERIOR DA CAVIDADE VAGINAL DA INSURGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO DEMONSTRAM O DOLO DE TRAFICÂNCIA NA CONDUTA PERPETRADA PELA APELANTE. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPR - 3ª C. Criminal - 0039437-24.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos - J. 25.05.2020). (TJ-PR - APL: 00394372420198160014 PR 0039437-24.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos, Data de Julgamento: 25/05/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/05/2020).

Por sua vez, a Defesa não conseguiu demonstrar a falibilidade dos depoimentos das testemunhas. Com efeito, não basta apenas argumentar que o acusado não tinha conhecimento que a ré levaria a droga para ele. É preciso ir além das teses, oferecendo-se explicação concreta para os fatos. A versão apresentada pelos acusados precisaria ser verossímil e não foi. Em suma, o acervo probatório é idôneo e comprova o envolvimento dos acusados na prática do crime. Logo, resta bem caracterizada a conduta delitativa, como também o concurso de agentes e a unidade de desígnios para sua consumação. Ressalto, ademais, que os acusados, após a prática do crime pelo qual são julgados nesse momento, continuaram a incorrer na prática de crimes de tráfico de drogas, conforme se verifica de certidão de fls. 449 e seguintes, dedicando-se na prática de atividades ilícitas, em especial o tráfico de drogas, circunstância que, somado aos demais elementos encartados aos autos, indica que as substâncias se destinavam ao tráfico, e não ao uso, nos termos em que já afirmados acima.

Ademais, a versão de autodefesa dos acusados restou insulada no campo da retórica, sem arrimo em prova confeccionada sob o manto do constitucional contraditório. Cumpre dizer que os elementos probatórios contidos nos autos não autorizam o reconhecimento do delito de tráfico privilegiado. Isto porque, da leitura da certidão de fls. 449-451, ultima-se que a acusada, após praticar o delito pelo qual é julgada nestes autos, continuou a incorrer na prática de atos de natureza criminosa, em especial, continuou a praticar o crime de tráfico de drogas, tendo sido condenada nos autos do processo nº 1500110-33.2019.8.26.0559 e 1500110-33.2019.8.26.0559, o que justifica o afastamento do privilégio pleiteado. Nesse norte:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, NA FORMA PRIVILEGIADA (ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ACOLHIMENTO – DEMONSTRADA DEDICAÇÃO DO ACUSADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR – PRIVILÉGIO INAPLICÁVEL AO CASO. SENTENÇA REFORMADA, COM A READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA DO APELADO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos. (TJPR - 3ª C.Criminal - 0042406-75.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO NINI AZZOLINI - J. 25.10.2021) (TJ-PR - APL: 00424067520208160014 Londrina 0042406-75.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Mario Nini Azzolini, Data de Julgamento: 25/10/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/10/2021);

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06. DOSIMETRIA DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRETENSÃO AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. RÉU CONDENADO POR CRIME DA MESMA NATUREZA. CONFIGURADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. I - A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 está condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa (Precedentes do STJ). II - Os inquéritos policiais e ações penais em andamento, bem como condenações por fatos posteriores podem obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas (Precedentes do STJ). III - Apelação criminal conhecida e provida. (TJ-AM - APR: 06382723320178040001 AM 0638272-33.2017.8.04.0001, Relator: Carla Maria Santos dos Reis, Data de Julgamento: 24/07/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/07/2020).

Quanto ao corréu Luciano Ruthieles da Silva, da análise de sua certidão de antecedentes encartada nas fls. 229-231 extrai-se que o acusado é reincidente específico na conduta delitiva por tráfico de entorpecentes, o que demonstra sua dedicação na prática de atividades ilícitas, exigindo, por conseguinte, o afastamento do privilégio previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006. Saliento, por fim, que considerando que o crime ocorreu dentro de estabelecimento prisional, o grau de reprovabilidade da conduta dos acusados é maior. Quanto à acusada, entendo que deve ocorrer a majoração de sua pena em 1/3, que se mostra razoável e proporcional à gravidade de sua conduta, ao atentar adentrar em um estabelecimento que possui uma finalidade de ressocialização, portando uma substância altamente lesiva e causadora de dependência física e psíquica. Por sua vez, a conduta do acusado Luciano é ainda mais reprovável, na medida em que cometeu o crime dentro do estabelecimento em que já cumpre pena, o que denota uma maior audácia do acusado, posto que nem mesmo a restrição de sua liberdade foi capaz de frear seu ímpeto criminoso, posto que continua a cometer crimes mesmo já estando a cumprir sanção penal. Assim, entendo por bem majorar a pena do acusado em metade, o que se mostra proporcional e razoável à gravidade de sua conduta, diante de seu total desrespeito pela figura do Estado. Por tais motivos, a pretensão punitiva procede. Passo à dosimetria.

Nessa tarefa, cabe observar o critério trifásico (art. 68 do CP) e os princípios constitucionais da proporcionalidade e individualização das penas (art. 5º, XLVI, da Constituição).

Nesse sentido, o Código Penal prevê que o patamar da pena deve ser “necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (art. 59, caput).

Ademais, no tocante especificamente aos crimes previstos na Lei 11.343/06, “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente” (art. 42).

No caso, o delito é punido com pena de reclusão, de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

O valor do dia-multa não pode ser inferior a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser considerada a situação econômica do réu (art. 60 do

CP).

DOSIMETRIA

I - LUANA BEATRIZ DA CUNHA RODRIGUES

1ª FASE. PENA BASE

Na primeira fase, verifica-se que a acusada queria agir tinha consciência da ilicitude da conduta e podia comportar-se de modo diverso. Agiu de forma livre e consciente. A denunciada é primária (fls. 130-131). Inexistem informações aos autos sobre sua conduta social e personalidade. Os motivos e circunstâncias são inerentes ao crime. Inexistem consequências que fujam à normalidade do tipo. Por sua vez, a natureza e quantidade de droga corroboram a caracterização do tráfico, devendo ser valoradas na terceira fase e para a fixação do regime.

Consequentemente, a pena deve partir do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª FASE. PENA INTERMEDIÁRIA

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes. Reconheço a atenuante da confissão, todavia, deixo de considera-la, na medida em que a pena já encontra-se fixada no mínimo legal, o que faço em observância à Súmula 231 do STJ.

Consequentemente, a pena não se altera.

3ª FASE. PENA DEFINITIVA

Na terceira fase, denota-se que o delito foi praticado no interior estabelecimento prisional, motivo pelo qual, encontra-se presente a causa de aumento de 1/6 a 2/3 referente à prática de tráfico nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional (art. 40, III, da Lei 11.343/06). Como a acusada foi flagrada na posse de droga já dentro da unidade prisional (e não nas imediações), no momento da revista, sua conduta se torna mais reprovável, motivo pelo qual se justifica a aplicação da fração intermediária de aumento (1/3), o que resulta na pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Incabível o tráfico privilegiado, pelos motivos expostos em fundamentação.

VALOR DO DIA MULTA

Inexistindo razões em sentido contrário, fixo o dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente na época do fato, atualizado monetariamente até a data do pagamento (art. 49, §2º, do CP).

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Considerando a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, deve ser cumprida em REGIME INICIAL SEMIABERTO, na forma do art. 33, §2º, 'b', do Código Penal.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Em razão da quantidade da pena aplicada, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou ainda, a suspensão da pena, dado o não preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 44 e 77 do CP.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E DETRAÇÃO (art. 387, §§ 1º e 2º do CPP)

Inexistem motivos para sua segregação cautelar no presente, razão pela qual lhe concedo o direito de recorrer em liberdade. Considerando que não respondeu ao processo reclusa por ordem deste juízo, não há que se falar na incidência do quanto disposto no art. 387, §2º, do CPP.

II - LUCIANO RUTHIELES DA SILVA AVELAR

1ª FASE. PENA BASE

Na primeira fase, verifica-se que o acusado queria agir tinha consciência da ilicitude da conduta e podia comportar-se de modo diverso. Agiu de forma livre e consciente. O acusado foi condenado nos autos do processo 0030084-75.2018.8.26.0576, 0030543-77.2018.8.26.0576, 1044491-06.2017.8.26.0576 (certidão de fls. 452-457) pela prática do crime de tráfico de drogas praticado antes do fato apurado nestes autos, mas com o trânsito em julgado durante o trâmite deste processo, o que, segundo a jurisprudência, caracteriza os antecedentes a exigir a exasperação da pena base.

Por sua vez, inexistem maiores elementos acerca de sua conduta social, os motivos, circunstâncias e consequências são normais e inerentes ao tipo. Já a natureza e quantidade de droga apenas corroboram a caracterização do tráfico, não justificando

a exasperação da pena-base e devendo ser levado em consideração na terceira fase de dosimetria.

Diante do exposto, e considerando a existência dos antecedentes, exaspero a pena em 1/6, passando a dosá-la em , 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

2ª FASE. PENA INTERMEDIÁRIA

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes. Presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, em razão de ter sido condenado por sentença transitada em julgado nos autos do processo nº 0000613-36.2016.8.26.0559, a menos de cinco anos da prática do crime pelo qual é julgado nesse momento. Por essa razão, agravo a pena em 1/6, passando a dosá-la em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa.

3ª FASE. PENA DEFINITIVA

Na terceira fase, verifico que o acusado é reincidente específico na prática do delito de tráfico de entorpecentes, o que afasta o privilégio (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), na medida em que resta evidenciada sua dedicação na prática de atividades criminosas.

Presente a causa de aumento de 1/6 a 2/3 referente à prática de tráfico nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional (art. 40, III, da Lei 11.343/06). Considerando que o acusado praticou a infração enquanto estava recluso na unidade prisional, sua conduta se torna mais reprovável, motivo pelo qual resta caracterizada a causa de aumento a incidir na fração $\frac{1}{2}$ (metade) de aumento, o que resulta em 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 1020 (um mil e vinte) dias-multa, pena que torno definitiva.

VALOR DO DIA MULTA

Inexistindo razões em sentido contrário, fixo o dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente na época do fato, atualizado monetariamente até a data do pagamento (art. 49, §2º, do CP).

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Cabe reconhecer que o delito cometido é equiparado a hediondo (art. 2º da Lei 8.072/90 e Súmula 510 do STJ), mas a hediondez por si só não justifica a imposição de regime fechado (Tema 972 da repercussão geral do STF), surtindo efeitos apenas na esfera de execução da pena. Todavia, considerando o montante da pena e a reincidência do acusado, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO (art. 33, §2º, a, do Código Penal).

PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

No que diz respeito ao acusado Luciano, em razão do montante da pena (maior que 4 anos), incabíveis os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena (arts. 44 e 77 do CP).

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (art. 387, §§ 1º e 2º do CPP)

O acusado responde ao processo preso por outro juízo, não sobrevivendo motivos para sua segregação cautelar no presente. Portanto, o acusado faria jus ao direito de recorrer em liberdade, se por outro motivo não devesse ficar preso. No que tange à detração, considerando que o acusado cumpre pena por ordem de outro juízo, entendo ser mais adequado que o juízo de execução proceda com a análise acerca da progressão de regime, em análise aos critérios objetivos e subjetivos para tanto.

VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO

Deixo, ademais, de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por não haver instrução e pedido a respeito de eventuais danos sofridos. A esse respeito, cito a lição de Guilherme de Souza Nucci: "Admitindo-se que o Magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los" (Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed., 2008, p. 691).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar:

1 - LUANA BEATRIZ DA CUNHA RODRIGUES à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em REGIME INICIAL SEMIABERTO, e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c. c. art. 40, III, da Lei 11.343/06;

2 - LUCIANO RUTHIELES DA SILVA AVELAR à pena de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, e pagamento de 1020 (um mil e vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c. c. art. 40, III, da Lei 11.343/06, e art. 61, I, do Código Penal.

Custas pelos réus, observada a gratuidade de justiça.

Decorrido o prazo recursal, expeçam-se as certidões de honorários.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, expeçam-se os ofícios para as comunicações necessárias ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral e IIRGD (art. 398 das NSCGJ), o mandado de prisão e, após, seu cumprimento, a guia de recolhimento definitiva (art. 467 a 474 das NSCGJ; bem como calcule-se a multa, intimando-se as partes para se manifestarem (arts. 479 a 483 das NSCGJ).

Decorrido o prazo de 30 dias sem resposta quanto ao cumprimento do mandado, requisitem-se informações à autoridade policial.

Expedida a guia, ela deverá ser encaminhada ao Juízo da Execução mediante lançamento da movimentação "processo findo", com a situação "suspense" (art. 468, §3º, das NSCGJ), certificando-se nos autos. Após, nada mais restando a deliberar, archive-se.

P.I.C.

Paulo de Faria, 22 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA